



kolem

CONNAÎTRE • COMPRENDRE • AGIR

1 068 décisions CAA éolien 2022-2026

La signature contentieux d'un secteur : annulations par cour,
délais, requérants et avocats récurrents.

Numéro zéro. Artefact ponctuel, corpus éolien uniquement,
pas de mise à jour mensuelle promise à ce stade.

MÉTHODOLOGIE

Méthodologie et périmètre

Corpus : 1068 décisions et ordonnances des cours administratives d'appel sur des projets éoliens soumis à évaluation environnementale, lues du 22 mars 2022 au 26 juin 2026. Source : API Elastic opendata.justice-administrative.fr (Conseil d'État), les 9 cours compétentes sur ce contentieux depuis le décret de 2018 (compétence directe en premier et dernier ressort, sans passage par le tribunal administratif). Corpus éolien uniquement : Kolem couvre par ailleurs tout projet soumis à évaluation environnementale (carrières, ICPE, méthanisation, logistique...), mais ce premier numéro porte sur le secteur le plus dense pour valider la méthode.

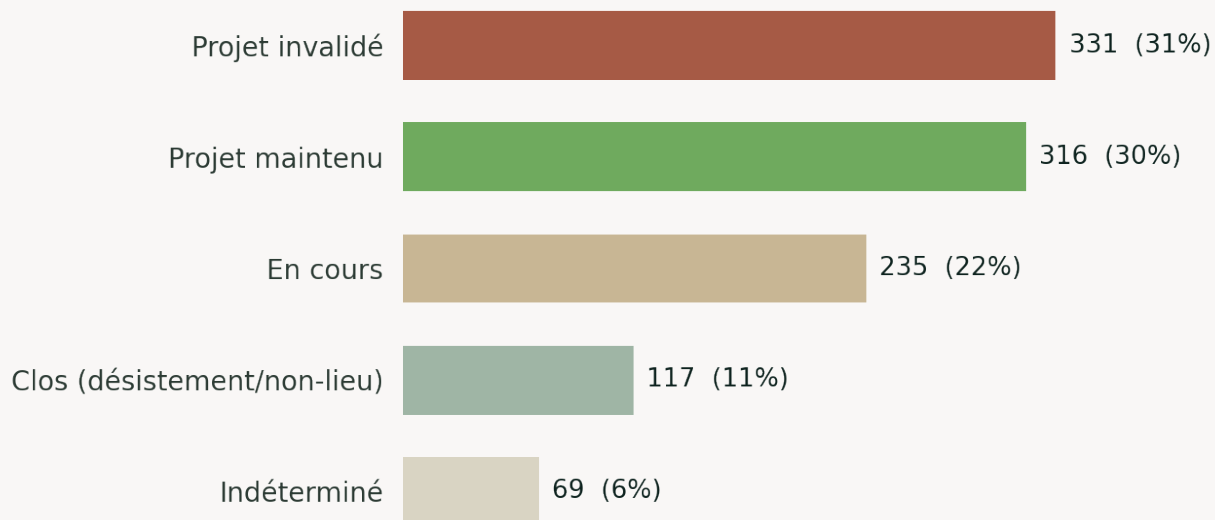
919 décisions statuant au fond et 149 ordonnances (désistement, non-lieu, référé). Les statistiques par cour, délais et acteurs récurrents portent sur les seules décisions au fond (une ordonnance ne tranche pas le litige) ; la distribution globale ci-après porte sur les 1 068 lignes.

Ce que mesure « issue du projet »

issue_projet est calculé, jamais lu directement dans le texte de la décision : il combine qui a saisi la cour (porteur de projet ou tiers), ce que faisait l'acte attaqué (autorisation ou refus) et le sens du jugement. Il ne préjuge pas de l'état opérationnel réel du parc, seulement de l'issue juridique de cette procédure précise.

VUE D'ENSEMBLE

Distribution des issues, 1 068 décisions



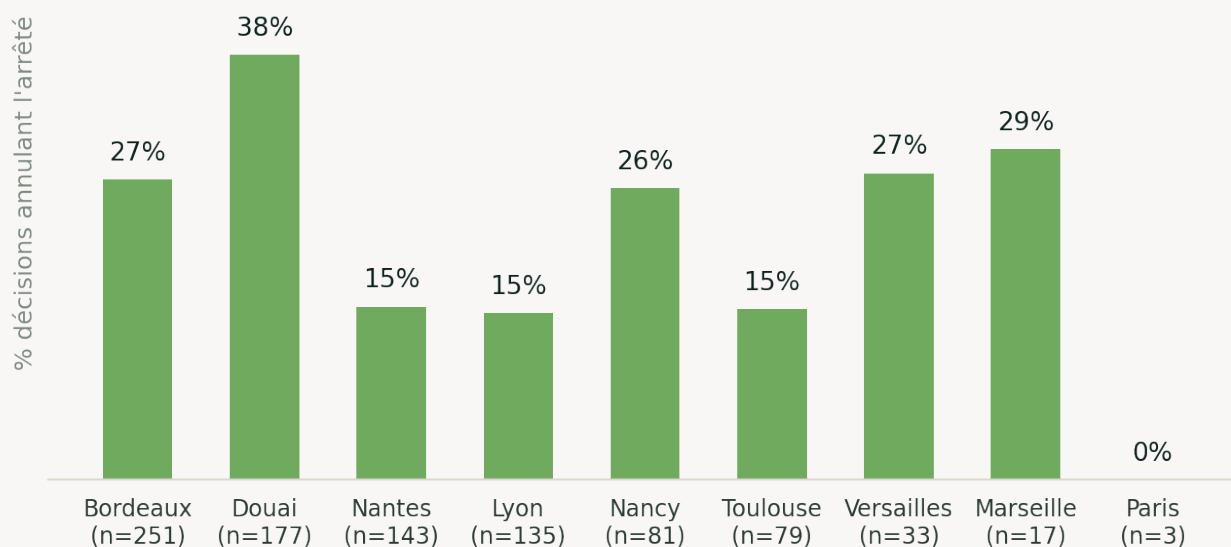
« En cours » ne veut pas dire suspendu

Un recours devant la CAA n'est pas suspensif par défaut : un chantier peut avancer pendant l'instance. « En cours » (235 décisions, 22%) recouvre trois trajectoires différentes : sursis à statuer en attente d'un jugement ultérieur, injonction de réinstruire la demande d'autorisation, ou injonction de mise en demeure. Il peut, dans certains cas, recouvrir un réexamen déjà engagé par le préfet plutôt qu'un blocage.

PAR JURIDICTION

Taux d'annulation de l'arrêté par cour

Part des décisions au fond qui annulent l'arrêté préfectoral attaqué (autorisation ou refus), par cour administrative d'appel.



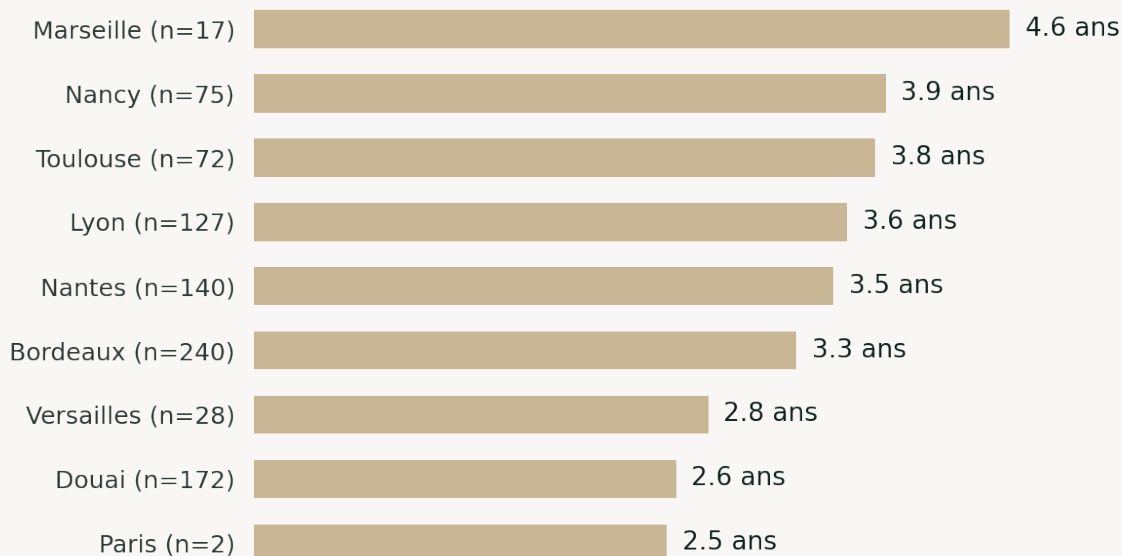
Cour	Décisions	Annulations arrêté	Taux
Bordeaux	251	67	27%
Douai	177	67	38%
Nantes	143	22	15%
Lyon	135	20	15%
Nancy	81	21	26%
Toulouse	79	12	15%
Versailles	33	9	27%
Marseille	17	5	29%
Paris	3	0	0%

Marseille (n=17) et surtout Paris (n=3) portent sur des volumes trop faibles pour que le taux se lise comme un indicateur fiable : à ne pas comparer aux cours à gros volume (Bordeaux, Douai, Nantes, Lyon).

TEMPORALITÉ

Délais moyens de traitement par cour

Délai moyen entre la date de l'arrêté préfectoral attaqué et la date de lecture de la décision (873/919 décisions avec date d'arrêté renseignée).



Délai moyen entre arrêté attaqué et lecture (années)

Lecture du délai

Ce délai inclut le temps d'instruction préfectorale antérieur au recours et n'isole pas la durée de l'instance elle-même, faute d'une date de saisine structurée dans le corpus. À lire comme un ordre de grandeur bout en bout, pas comme un indicateur de performance juridictionnelle strict.

ACTEURS

Requérants et avocats récurrents

Sur 4294 parties requérantes recensées dans les décisions au fond, 2790 (65%) sont des particuliers anonymisés par la cour, exclus du classement ci-dessous car le code d'anonymisation est attribué indépendamment à chaque dossier et ne permet pas d'identifier une même personne d'une décision à l'autre.

Organisation requérante	Décisions
SPPEF	35
Ligue Pour La Protection Des Oiseaux	17
Sites Et Monuments	16
La Demeure Historique	12
Association Pour La Défense Du Patrimoine Et Du Paysage De La Vallée De La Vingeanne	12
Département De La Charente-Maritime	10
Association Samarienne De Défense Contre Les Éoliennes Industrielles	9
Région Auvergne-Rhône-Alpes	8
France Nature Environnement Midi-Pyrénées	6
Libre Association De Vigilance Et De Résistance À L'Éolien	5
Les Robins Des Bois De La Margeride	5
Société Civile D'Exploitation Agricole Vignobles Dornier	4

Avocats des requérants les plus présents (nom cité tel qu'écrit dans la décision) :

Avocat	Décisions
Me Monamy	127
Me Echezar	48
Me Catry	33
Me Cadro	21
Me Collet	17
Me Izembard	13
Me Francis Monamy	11
Me Terrasse	10

Aucune donnée nominative de magistrat n'est utilisée dans ce document ni dans aucun produit Kolem, conformément à l'interdiction légale de profilage des magistrats (loi du 23 mars 2019).

À PROPOS

À propos de Kolem

Kolem agrège les avis d'autorité environnementale, les enquêtes publiques et désormais le contentieux administratif dans une base interrogeable, avec traçabilité complète de la source au chiffre. Cible : bureaux d'études, développeurs, avocats, fonds infrastructure et assureurs confrontés à l'évaluation environnementale, tous secteurs (pas seulement l'éolien).

Ce document est un extrait gratuit d'un travail plus large de jointure projet, avis, arrêté, recours, issue et acteur. Contact : contact@kolem.fr

Source et indépendance

Source : opendata.justice-administrative.fr (Conseil d'État). Champ d'application : cours administratives d'appel, contentieux éolien, 2022-2026. Document produit et diffusé par Kolem, sans lien avec le Conseil d'État ni les juridictions citées.